

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/6221

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – ביטול צו עיקול), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 5א5 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 4א5 יבוא :

"ביטול צו עיקול 5א5. הומצא לתאגיד בנקאי צו של רשם ההוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967², או של

הממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גביה)³,

שבו הורה על ביטול עיקול שהוטל על חשבון לקוח,

יסיר התאגיד הבנקאי את רישום העיקול באותו

יום עסקים שבו התקבל הצו."

דברי הסבר

כיום, כאשר מבוטל צו עיקול על ידי רשם ההוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 (להלן – החוק), או על ידי הממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גביה) (להלן – הפקודה), ונשלח לתאגיד בנקאי צו המורה על ביטול עיקול – אין בחקיקה הנוכחית הוראה מפורשת המחייבת את התאגיד הבנקאי לבצע את הסרת העיקול באופן מיידי. פעמים רבות מצב זה יוצר עיכובים ניכרים בהסרת העיקול, שעלולים להימשך גם ימים ארוכים.

העיכובים הללו פוגעים קשות בחייבים שעיקולם בוטל, שכן הם מונעים מהם גישה לכספם החיוני לצורך מחיה וניהול ענייניהם. הדבר משבש את שגרת יומם, פוגע ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם ולעיתים אף מביא אותם למצב של מצוקה כלכלית. יצוין כי מאז שנחקק החוק בשנת 1967 והפקודה שנקבעה עוד שנים קודם לכן, השתנה לבלי הכר תהליך רישום העיקולים וביטולם והפך לדיגיטלי.

לפיכך, הצעת החוק נועדה לחייב את התאגיד הבנקאי לפעול בזריזות, בהתאם ליכולות הדיגיטליות הקיימות כיום. לכן מוצע לתקן את החוק, ולהוסיף סעיף מפורש לפיו אם הומצא לתאגיד בנקאי צו המורה על ביטול עיקול, עליו להסיר את רישום העיקול באותו יום עסקים בו התקבל הצו. בכך, יקוצר באופן ניכר פרק הזמן שבין קבלת ההחלטה על ביטול העיקול לבין השלמת הפעולה בפועל, תוך שמירה על איזון ראוי בין זכויות החייבים לבין הצורך אכיפת חובות.

התיקון המוצע יבטיח שהליך ביטול העיקול יתבצע באופן מהיר ויעיל וימנע את הפגיעה המיותרת בחייבים שחשבונם עוקל שלא כדין או שהגיעו להסדר תשלומים שבעקבותיו הוחלט על ביטול העיקול.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בחשוון התשפ"ו (27.10.2025)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

³ חוקי אי"י, כרך ב', עמ' 1374.